

Nr. 283 Rundschreiben des Reichsministers des Innern. 23. Dezember 1938

R 43 II/703, Bl. 47–49 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

An die Obersten Reichsbehörden.

Eilt!

Betrifft: Einheit der örtlichen Verwaltung, insbesondere der gemeindlichen Verwaltung.

In letzter Zeit sind von verschiedenen Zentralbehörden Maßnahmen in steigender Zahl getroffen oder vorgeschlagen worden, die mit der von mir immer wieder betonten Notwendigkeit der Erhaltung und Förderung der Einheit der örtlichen Verwaltung nicht im Einklang stehen.

Ich brauche hier auf die Gründe, aus denen ich mich für diese Einheit der örtlichen, nicht zuletzt auch der gemeindlichen Verwaltung stets nachdrücklich eingesetzt habe, nicht mehr im einzelnen einzugehen². Ich weise nur auf zweierlei hin: die gemeindliche Verwaltung ist als volksnächste Verwaltung – so wird sie auch in der Bevölkerung empfunden – politisch unentbehrlich; sie ist Mittlerin zwischen Staatsführung und Geführten. Die örtliche Verwaltung ist am ehesten in der Lage, die von den verschiedenen Trägern der Staatsgewalt, insbesondere den Spezialverwaltungen, auf Grund nicht immer gleichartiger Zielsetzungen getroffenen Anordnungen dort gegeneinander abzustimmen, wo sie unmittelbar der Bevölkerung gegenüber treten, und dadurch zu gewährleisten, daß die Staatsführung auch dem Volke gegenüber als Einheit wirksam wird.

Diese Einheit der örtlichen Verwaltung ist für die Gemeinden in der Deutschen Gemeindeordnung³, einem Reichsgrundgesetz, ausdrücklich verankert worden, und zwar in personeller Hinsicht durch § 32, wonach der Bürgermeister die Verwaltung grundsätzlich in voller und ausschließlicher Verantwortung führt, und in sachlicher Hinsicht durch § 2 Abs. 2, wonach die Gemeinden in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben unter eigener Verantwortung zu verwalten haben, soweit die Aufgaben nicht nach gesetzlicher Vorschrift anderen Stellen ausdrücklich zugewiesen sind oder auf Grund gesetzlicher Vorschrift von anderen Stellen übernommen werden.

Der Führer hat in der Kabinettsitzung, in der die DGO verabschiedet worden ist, in längeren Ausführungen als seinen Willen auf das Klarste und Entschiedenste hervorgehoben, daß er auf die Wieder-

¹ Von RIM Frick unter Bezug auf sein persönl. Schreiben an RMRk Lammers vom 5. 12. 1938 (Dok. Nr. 259) diesem abschriftl. übersandt, mit dem Zusatz: „Ich bitte nochmals, mich in meinem Bemühen um Wahrung der Einheit der örtlichen Verwaltung aus den von mir genannten staatspolitischen Gründen nachdrücklich zu unterstützen, und darf Ihrer Erwägung anheimgeben, auch dem Führer und Reichskanzler über die Notwendigkeit einer voll leistungsfähigen Selbstverwaltung namentlich im Ernstfalle und die immer wieder hervortretenden Bestrebungen, sie aufzuspalten und auszuhöhlen, Vortrag zu halten.“ R 43 II/703, Bl. 49. Abschrift sandte der RIM auch dem StfF, indem er bemerkte: „Die immer wiederkehrenden Versuche anderer Ressorts, wichtigste Sachgebiete von der gemeindlichen Verwaltung abzusplitteln, haben mich zu dem erneuten Schritt veranlaßt.“ R 1501/5595, S. 77–81. – Zu den zahlreichen Übergriffen von Parteistellen, Fach- und Sonderverwaltungen in die kommunale Sphäre, der fortgesetzten Beschneidung gemeindl. Kompetenzen und der Gegenwehr der Kommunalabt. des RIM s. allgemein MATZERATH, NS und kommunale Selbstverwaltung, S. 418–431, zu diesem RdSchr. 426 f.

² Vgl. die Verweise in Dok. Nr. 259 Anm. 4, ferner etwa die in Dok. Nr. 280 Anm. 9 zitierte Auffassung Fricks.

³ DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49); Begründung s. ARH II/1, Nr. 79.

herstellung einer wahrhaften deutschen, selbstverantwortlichen Selbstverwaltung größten Wert lege⁴.

Damit sind unvereinbar: unzulässige Einwirkungen außenstehender Stellen auf den Gemeindeleiter bei Einzelentscheidungen, ferner Maßnahmen von Organisationen und Körperschaften, die einen unmittelbaren Eingriff in das Selbstverwaltungsrecht darstellen (durch § 114 DGO ausdrücklich untersagt⁵), Beschränkungen in der Auswahl der Dienstkräfte, z. B. dadurch, daß die Anstellung von der Genehmigung anderer Behörden abhängig gemacht wird, soweit eine solche nicht gesetzlich vorgesehen [ist], weiterhin unzulässige Einwirkung auf die Entlohnung bestimmter Gruppen von gemeindlichen Dienstkräften, durch die der einheitliche Besoldungs- und damit vielfach auch der einheitliche Verwaltungsaufbau in personeller Hinsicht innerhalb der Gemeinde stark in Frage gestellt wird, und ferner auch der unmittelbare Verkehr von Dienststellen mit den Leitern einzelner gemeindlicher Verwaltungszweige oder gemeindlicher Betriebe unter Ausschaltung des Gemeindeleiters, wodurch dieser die hinsichtlich des gesamten Ablaufs seiner Verwaltung erforderliche Kontrolle (einschl. der Betriebswirtschaft) zu verlieren droht.

Noch schwerer als diese *Angriffe auf die einheitliche Führung der Gemeinde*, denen bisher im allgemeinen mit Erfolg entgegengetreten werden konnte, wirken sich, vom Standpunkt der Staatsführung aus gesehen, die zahlreichen Maßnahmen aus, die die Einheit der örtlichen Verwaltung in *sachlicher* Hinsicht allmählich völlig aufzulösen drohen. Die gemeindliche Verwaltung steht hier unter meiner Führung schon seit Jahren in schwerem Abwehrkampf gegenüber all jenen Bestrebungen, die unter Mißachtung des Grundsatzes, daß alle Aufgaben in die örtliche Verwaltung gehören, die örtlicher Ausführung fähig sind, Teilgebiete aus dem gemeindlichen Aufgabenkreis herauszuschneiden versuchen. Hierzu gehört nicht nur die völlige Herausnahme bisher den Gemeinden vorbehaltenen Gebiete und Funktionen aus der gemeindlichen Selbstverwaltung, sondern auch die Umwandlung von gemeindlichen Selbstverwaltungsaufgaben in Auftragsangelegenheiten, wodurch die Gemeinden – zumal bei der alsdann einsetzenden schärfsten Zentralisierung – auf diesen Sachgebieten zu reinen Lastenträgern herabsinken.

In der gleichen Richtung einer Beschränkung des Wirkungskreises der örtlichen Verwaltung liegen auch die Maßnahmen, die eine Auflockerung oder gar Aufhebung der in personeller oder organisatorischer Hinsicht vorhandenen Verbindungen und Verknüpfungen zum Ziele haben, die zwischen Trägern der kommunalen Selbstverwaltung und den der Fachaufsicht anderer Ressorts unterstehenden Einrichtungen und Anstalten bestehen.

Schließlich muß hier auch noch auf die immer wieder hervortretenden Bestrebungen von Ressorts verwiesen werden, die auf eine Herausnahme bestimmter im Aufgabenkreis der Kommunen liegender Sachgebiete oder von Gruppen gemeindlicher Dienstkräfte aus meinem Aufsichtsbereich hinzielen oder von mir die Einräumung bestimmter Mitwirkungsrechte fordern und damit eine mehr oder weniger erhebliche Bindung meiner aufsichtsbehördlichen Entschlüsse bedeuten würden. Es liegt auf der Hand, daß die Einheit der örtlichen Verwaltung nur durch einheitliche Aufsichtsführung auch in der obersten Instanz voll gewahrt bleiben kann.

Diese Beispiele für Maßnahmen, durch welche die Einheit der örtlichen Verwaltung personell oder sachlich untergraben wird, könnten aus der Praxis heraus jederzeit noch vermehrt werden. Solche Maßnahmen gehen fast allgemein von den Wünschen von Sonderverwaltungen aus, sich entgegen allen Notwendigkeiten einer horizontalen Zusammenfassung zusammengehöriger Aufgabengebiete bis in die untersten Verwaltungsstellen in vertikalem Aufbau aufzugliedern. Diese Zielsetzung eines von der Einwirkung anderer Stellen möglichst völlig gelösten vertikalen Aufbaues tritt auch in

⁴ Kabinettsitzung vom 24. 1. 1935, Äußerung Hitlers in diesem Sinne im Protokoll aber nicht nachgewiesen; s. ARH II/1, Nr. 85 P. 3; MATZERATH S. 154.

⁵ § 114 DGO lautete: „Andere Behörden als die Aufsichtsbehörden (§ 107) sind zu Eingriffen in die Gemeindeverwaltung nach § 108 ff. nicht befugt.“ Die §§ 108 ff. betrafen das Unterrichts-, Prüfungs- und Besichtigungsrecht der Kommunalaufsicht sowie deren Eingriffsbefugnisse gegen Maßnahmen der Gemeindeverwaltung; s. PFUNDTNER/NEUBERTI e 2, S. 209–220.

den verschiedentlich erkennbar gewordenen Bestrebungen in Erscheinung, bestimmte Aufgabengebiete nur deswegen weiter nach oben zu ziehen, weil der höhere Aufgabenträger ausschließlich oder doch in größerem Ausmaß der Einwirkung der Sonderbehörde unterliegt. Solche Bestrebungen gefährden durch die Auflockerung der Verwaltung die einheitliche Staatsführung, widersprechen dem nationalsozialistischen Verwaltungsgrundsatz, Zuständigkeiten tunlichst volksnah nach unten zu verlagern, und greifen der künftigen Reichsreform in organisatorischer Hinsicht vor.

Ich habe zu Beginn meines Schreibens schon auf die *grundsätzliche* Bedeutung der Einheit der örtlichen Verwaltung hingewiesen. Die Trennung dem Wesen nach zusammengehöriger Aufgabengebiete kann auch einer zweckmäßigen Erfüllung der betreffenden Aufgaben nicht dienlich sein. Die vielfachen, überall erkennbaren verwaltungsmäßigen Überschneidungen sind bekannt. Der Wirrwarr der Zuständigkeiten ist selbst für den Fachmann kaum noch übersehbar und hat für die beteiligten Bevölkerungskreise erheblichen Mehraufwand an Zeit und Geld oder sonstige Belästigungen zur Folge.

Die Aushöhlung der örtlichen Verwaltung unter Eingliederung der Aufgaben in die Spezialverwaltungen zu deren *unmittelbaren*, nicht nur fachlichen Betreuung macht zudem die Festlegung einer Rangfolge der örtlich zu erfüllenden Aufgaben, zu der die Gemeinden immer besonders gehalten worden sind, und die vielfach allein eine zweckmäßige Verwendung der vorhandenen Mittel gewährleistet, unmöglich. Die zunehmende Schwächung der Gemeinden engt auch – abgesehen davon, daß sie die Initiative des Verwaltungsleiters lahmzulegen droht – die Beweglichkeit seiner Verwaltung in finanzieller und personeller Hinsicht so ein, daß ihre *Einsatzfähigkeit* auf das Ernsteste gefährdet wird. Welche Bedeutung den Städten, auch kleineren, als Kulturträgern – Bringer und Erhalter – namentlich in den Grenzgebieten insbesondere im Osten zukommt, bedarf keiner Unterstreichungs⁶. Ein wesentlicher Teil kulturellen Lebens steht und fällt dort mit den Kommunen. Wenn ich von der Einsatzfähigkeit der Gemeinden spreche, so habe ich dabei nicht allein die Erfüllung für jeden Bürger lebenswichtiger Aufgaben vor Augen, wie sie bisher schon zu dem gemeindlichen Funktionenkreis gehörten, sondern *auch die Erfüllung reichswichtiger Aufgaben, wie sie sich aus der Vorbereitung und Durchführung der Mobilmachung und im Kriegsfall ergeben. Der Aufgabenkreis der Kommunen allein auf diesem wohl reichswichtigsten Gebiet ist so umfassend, daß schon im Reichsverteidigungsinteresse jeder Versuch einer weiteren Schwächung der örtlichen Verwaltung scharf bekämpft werden muß.*

Ich bitte Sie, mich in den Bemühungen um die Aufrechterhaltung der Einheit der Verwaltung im wohlverstandenen Staatsinteresse zu unterstützen und auch Ihre nachgeordneten Dienstkräfte mit entsprechenden Weisungen zu versehen. Ich selbst werde mich nach wie vor mit allem Nachdruck, auch in meiner Eigenschaft als verantwortlicher Organisationsminister, schützend vor die Erhaltung der Einheit der Selbstverwaltung in personeller und sachlicher Hinsicht stellen⁷.

⁶ Vgl. hierzu Dok. Nr. 277.

⁷ MD Kritzinger fertigte am 5. 1. 1939 einen lediglich referierenden Vm. zu dem Eingang, ohne eine Initiative der Rkei zu empfehlen; R 43 II/703, Bl. 50. Wohl mit Rücksicht auf den mittlerweile den ORBeh. zugegangenen RdErl. vom 24. 12. 1938 (Dok. Nr. 259 Anm. 6) sah Lammers von einem FV und weiteren Schritten ab. Der RIM gab das RdSchr. erst am 5. 7. 1939 auch den Landesregierungen zur vertraul. Weiterleitung an die RegPräs. bekannt; R 1501/5595, S. 199–203. Mit Erlaß vom 30. 8. 1939 (RMBliV S. 1812) stellte er dann klar, daß Art. V des *FüE über die Vereinfachung der Verwaltung* vom 28. 8. 1939 (RGBI. I S. 1535), welcher für Kriegsdauer die öffentl.-rechtl. Körperschaften der Weisungsgewalt ihrer Aufsichtsbehörden unterstellte, keineswegs die Aussetzung der kommunalen Eigenverantwortung bezwecke. Nach der Erfahrung der ersten Kriegsmonate ersuchte der RIM im Gegenteil die Kommunalaufsicht durch weiteren Erlaß vom 12. 2. 1940 (RMBliV S. 289), „mehr noch als bisher der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Gemeinden und Gemeindeverbände Spielraum zu lassen und sich bei Handhabung der Aufsicht im allgemeinen nur der Mittel zu bedienen, die die Gemeindeverfassungsgesetze vorsehen“. R 43 II/703, Bl. 101–104. Dem sekundierte auch Göring, indem er mit Schreiben an den RIM vom 16. 2. 1940 (mitgeteilt an alle ORBeh., RStH und OP) dessen Bestrebungen nach Wiederherstellung der „Einheit der Verwaltung“ ausdrücklich guthieß: „Die Vielzahl neuer Verwaltungszweige hat den Nachteil, daß selbst einfachste Verwaltungsvorgänge oft nur noch unter Beteiligung zahlreicher Behörden erledigt werden können. Das Nebeneinanderarbeiten verschiedener Dienststellen wächst sich, zumal bei voneinander abweichenden Entscheidungen, in Kriegszeiten nachgerade zu einer Gefahr aus. Ihr muß baldigst durch die Rückkehr zu dem muster-gültigen einheitlichen Verwaltungsaufbau in der Mittel- und Unterinstanz begegnet werden, der die alte preußische Verwaltung auszeichnete.“ Ebd. Bl. 87.

Frick

Zitierhinweis

Nr. 283 Rundschreiben des Reichsministers des Innern. 23. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d283>